



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO**

in persona dei signori magistrati:

Dott. Glauco ZACCARDI
Dott.ssa Isabella PAROLARI
Dott.ssa Sara FODERARO

Presidente
Consigliere
Consigliere rel.

ha pronunciato all'udienza del 15 ottobre 2024, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 944 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022

TRA

Parte_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Camporeale,

APPELLANTE

E

CP_1, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Richter Mapelli Mozzi,

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 933/2022 dell'1.2.2022.

CONCLUSIONI: come in atti

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 15.7.2020, *Parte_1*, dipendente del *CP_2* dal 7.5.1990, attualmente inquadrata nella categoria D, profilo professionale "Funzionario di Polizia Locale", ha chiesto l'inquadramento nel livello giuridico D - posizione economica D1 a decorrere dal 14.4.2008, il passaggio nella posizione economica D2 a decorrere dal 14.4.2010 e il successivo passaggio nella posizione economica D3 a decorrere dall'1.10.2017, quindi l'ammissione al bando per le progressioni economiche orizzontali anno 2020 per il passaggio da D3 a D4, la condanna di

CP_1 all'integrale ricostruzione della carriera con i relativi adeguamenti economici spettanti alla luce delle sopravvenute rettifiche nonché dei CCNL di comparto e dei CCDI di **CP_1** ed infine il pagamento della somma di € 4.993,82 a titolo di differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della posizione economica.

A tal fine, ha premesso di aver partecipato ad una procedura selettiva interna finalizzata alla progressione verticale dalla categoria C alla categoria D, collocandosi al 967° posto, giusta D.D. n. 1584/2007, parzialmente rettificata con D.D. n. 401/2008; di aver ottenuto, all'esito di ricorso al giudice amministrativo, la rettifica della graduatoria con riposizionamento al n. 670 della graduatoria definitiva; ha lamentato che, cionondimeno, l'amministrazione le avesse riconosciuto la posizione economica D1 con D.D. n. 1982/2014 solo a far data dall'1.6.2009, così impedendole di partecipare alla selezione per la progressione orizzontale alla posizione economica D2 per difetto del requisito di anzianità (come richiesto dall'art. 2, co. 2.1, lett. B) del CCDI 2009/2010 di **CP_1** ; ha infine dedotto di aver acquisito solo dopo 8 anni la progressione economica dalla posizione D1 a D2 e di aver diritto ad essere ammessa – una volta ricostruita la carriera – a partecipare alla procedura per la progressione orizzontale dal livello economico D3 al D4, prevista per l'anno 2020, in applicazione dell'art. 11, co. 6, del CCDI di **CP_1** del 18.10.2019.

Si è costituita in giudizio **CP_1** eccependo in via preliminare l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza del giudice amministrativo che aveva disatteso la richiesta di automatico riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali all'interno della categoria D, basata sul mero decorso del tempo; nel merito, ha concluso per il rigetto della domanda avente ad oggetto le differenze retributive, precisando che le somme dovute ammontavano al più ad € 4.460,45, somma da decurtarsi ulteriormente in ragione della maturata prescrizione.

La causa, di natura documentale, è stata definita con la sentenza impugnata, con la quale il Tribunale di Roma ha respinto integralmente le domande attoree, con condanna della soccombente alla refusione delle spese di lite.

Avverso tale pronuncia ha proposto appello la **Pt_1** chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e, nel merito, la riforma parziale, nonché insistendo sulle domande già spiegate.

Ha resistito **CP_1** chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare e, nel merito, dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado; in via subordinata, ha insistito per il ricalcolo delle somme pretese da controparte.

L'istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 21.6.2022.

In data 30.7.2024, parte appellante ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio d'appello sottoscritta dalla parte personalmente e dal suo difensore, chiedendo compensarsi le spese di lite.

L'atto è stato controfirmato – per conto di CP_1 – dall'Avv. Paolo Richter Mapelli Mozzi, munito di procura speciale ad accettare rinunce.

Tuttavia, alla prima udienza dell'1.10.2024 nessuno è comparso. La causa è stata pertanto rinviata ex art. 348 c.p.c. all'odierna udienza del 15.10.2024, in cui parimenti nessuno è comparso, nonostante rituale comunicazione di cancelleria.

La causa è stata dunque definita all'odierna udienza mediante lettura contestuale del dispositivo e della motivazione.

2. Ebbene, stante la mancata comparizione della parte appellante per due udienze consecutive, deve dichiararsi l'improcedibilità del giudizio ai sensi dell'art. 348, co. 2 c.p.c., disposizione che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile anche nel rito del lavoro, affermando che *“la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla legge n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello”* (Cass. n. 5238/2011, Cass. SS. UU. n. 5839/1993).

3. Le spese del presente grado di giudizio, anche della fase cautelare, possono essere compensate, considerata l'istanza avanzata sul punto da parte appellante, non contrastata dal procuratore di parte appellata.

Cionondimeno, considerata l'improcedibilità dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/2012, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, sull'appello proposto, così provvede:

1. dichiara l'appello improcedibile ex art. 348 c.p.c.;
2. compensa le spese di lite del presente grado, ivi inclusa la fase cautelare;

3. dà atto che sussistono, per l'appellante, i presupposti oggettivi richiesti dall'art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, lì 15.10.2024

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro

IL PRESIDENTE
dott. Glauco Zaccardi